PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

DECISÃO

Processo nº:	**0162129-48.2016.8.06.0001**
Classe – Assunto:	**Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência**
Massa Recuperanda:	**Fgm Industria e Comércio de Confecções Ltda-me e outros**
:	

Vistos.

Observa-se dos autos que a Assembleia Geral de Credores da F.G.M. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME, FRANCISCO ANTÔNIO MONTEIRO DE CASTRO-ME, ANA GLÉCIA LOPES MONTEIRO-ME, FAMC & RNJ ENVASAMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS LTDA-ME, não aceitou o plano de recuperação judicial acostado aos autos.

É cediço que a sociedade em dificuldade econômica e financeira pode pleitear a sua recuperação, o fazendo perante o Poder Judiciário.

Contudo, a decisão sobre a concessão ou não da recuperação será dada pelos credores, afastando qualquer análise discricionária por parte do Juízo, ao qual compete, tão somente, primar pela observância das formalidades inseridas na Lei nº 11.101/2005.

Vê-se, assim, que a Assembleia Geral de Credores é soberana para decidir sobre a viabilidade ou não do plano de recuperação apresentado, afastando qualquer gerenciamento por parte do Poder Judiciário.

Releva destacar que as consequências que advém com a rejeição do plano são, por certo, de conhecimento da sociedade que pleiteia a recuperação, como bem ensina **FABIO ULHOA COELHO**:

> **“ Pressupõe-se que o devedor, ao solicitar a recuperação judicial, está admitindo sua crise**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 17/05/2017 às 07:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0162129-48.2016.8.06.0001 e código 2B72624.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

> **econômica, financeira ou patrimonial. Está, a rigor, assumindo sua condição pré-falimentar. Se assim é, se não obtiver a recuperação judicial ou não a cumprir, deve-se instaurar a execução concursal em atenção aos direitos dos seus credores."**[1]

A Lei de Recuperação e Falências (LRF) é explicita ao impor a decretação da falência na hipótese de rejeição do plano de recuperação judicial:

> **"Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação.**
>
> **(...)**
>
> **§ 4o Rejeitado o plano de recuperação pela assembléia-geral de credores, o juiz decretará a falência do devedor."**

No presente caso, a Assembleia Geral de Credores, repita-se, rejeitou o plano apresentado, motivo pelo qual não resta a este Juízo outra alternativa a não ser a decretação da falência das requerentes.

ISTO POSTO, decreto a falência de F.G.M. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME, FRANCISCO ANTÔNIO MONTEIRO DE CASTRO-ME, ANA GLÉCIA LOPES MONTEIRO-ME, FAMC & RNJ ENVASAMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS LTDA-ME , com fundamento no art.56, §4º da Lei 11.101/05, declarando-a aberta hoje, às 08:00 horas, e fixo o seu termo legal em 90 dias anteriores ao pedido de

[1] **Comentários à Nova Lei de Falência e de Recuperação de Empresas. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2005. p.185**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 17/05/2017 às 07:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0162129-48.2016.8.06.0001 e código 2B72624.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

recuperação judicial.

Nos termos do artigo 21, caput, da Lei nº 11.101/2005, nomeio administradora judicial SILVANA CLAUDIA SILVA ANDRADE ALMEIDA com as atribuições definidas na lei específica, a qual deverá ser intimada para o compromisso legal, em 48 horas, bem como para dar cumprimento às disposições contidas no art. 22, I e III, da Lei supramencionada.

Em consonância com o art. 24, da Lei 11.101/05, fixo a remuneração da administradora judicial em 5% (cinco por cento) do valor da venda dos bens a serem arrecadados, dos quais 40% (quarenta por cento) será pago após atendidas as exigências do art. 154 e 155, da já mencionada lei.

Determino que o administrador judicial, após o compromisso, proceda a imediata arrecadação de todos os bens móveis e imóveis da massa falida, bem como todos de todos os documentos contábeis, devendo ser acompanhada por oficial de justiça e por força policial, com ordem de arrombamento, se necessário.

Estipulo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do edital dessa decisão, para que os credores apresentem ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

Decreto a indisponibilidade dos bens da massa falida, nos termos do art. 99, do art. 99 da LRF, devendo-se, inclusive, proceder ao BACENJUD e RENAJUD.

Intime-se o representante legal das falidas, para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir o disposto no art. 99, inciso I, bem como as disposições do art. 104 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas.

Determino, de imediato, a suspensão de todas as ações ou execuções interpostas contra as empresas falida, ressalvadas as hipóteses

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 17/05/2017 às 07:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0162129-48.2016.8.06.0001 e código 2B72624.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei.

Diligencie a Secretaria de Vara:

a) a expedição de ofício a JUCEC para que proceda a anotação da falência no registro do devedor, devendo ficar consignada a expressão "falido", a data da decretação da falência e sua inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da quebra e até a extinção de suas obrigações, respeitado o disposto no § 1º do art. 181 da LFRE;

b) seja afixado e publicado o edital previstos em lei e adotadas as demais providências de praxe;

c) seja acostado aos autos, por meio eletrônico, cópia da declaração de bens da falida alusivas aos cinco últimos exercícios fiscais, depositando-se sob as cautelas usuais;

d) expeçam-se ofícios aos Cartórios de Imóveis com fins de requisitar as necessárias informações acerca da existência de bens em nome das empresas falidas, anotando-se, de logo, a intransferibilidade do que for encontrado;

e) proceda-se à intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público.

f) com base no art. 99, VII e X da LFRE, oficiem-se aos estabelecimentos bancários onde tenha conta a falida, no sentido de serem as mesmas encerradas e bloqueadas, solicitando-se informes dos saldos porventura existentes.

Cumpra-se o disposto nos incisos VIII e XIII do art. 99 da Lei 11.101/2005.

Consoante art. 7 da Portaria nº 13/2016, determino que os mandados a serem confeccionados sejam cumpridos sem o pagamento de custas judiciais até que haja a regularização da representação processual da Massa

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 17/05/2017 às 07:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0162129-48.2016.8.06.0001 e código 2B72624.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Falida, momento em que será possível averiguar se há disponibilidade financeira para arcar com as citadas custas.

Consigne-se, por fim, que com a decretação da falência, as ações a serem intentadas contra a Massa Falida submetem-se à regra do Juízo Universal, vale dizer, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo da Falência. No entanto, as ações anteriores à quebra devem permanecer no Juízo de origem, possibilitando a formação do título judicial para ser habilitado nos autos da falência, conforme entendimento já pacificado do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA[2]

Intimem-se.

Fortaleza/CE, 16 de maio de 2017.

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz
Assinado Por Certificação Digital[3]

---

[2] CC 26323/PR, Relator Min. Ari Pargendler, DJ de 11.12.2000; CC 21447/RJ, relator Min. Ari Pargendler, DJ de 26.08.2002; CC 39.832-SP, DJ DE 13.04.2004.

[3] De acordo com o Art. 1o da lei **11.419/2006:** "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de **atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei**.
• § 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - **assinatura eletrônica** as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os **documentos produzidos eletronicamente** e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, **serão considerados originais para todos os efeitos legais.**
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site **http://esaj.tjce.jus.br.** Em seguida selecionar a opção **CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL** e depois **Conferência de Documento Digital do 1º grau.**
Abrir a tela, colocar **o nº do processo** e o **código do documento**.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 17/05/2017 às 07:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0162129-48.2016.8.06.0001 e código 2B72624.